



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Condições

Condições gerais de prestação de serviços

Preâmbulo – Identificação do Prestador de Serviços

1. NK Web Design é uma designação comercial utilizada no âmbito de atividade profissional independente exercida em nome individual por FRANCISCO MARTINS MORAIS, enquanto empresário em nome individual, devidamente registado para efeitos fiscais em Portugal.
2. Todas as obrigações contratuais são assumidas exclusivamente pela pessoa singular acima identificada, não existindo qualquer relação jurídica com uma sociedade comercial, empresa coletiva ou pessoa coletiva distinta.
3. O presente contrato é celebrado entre o cliente e o referido prestador de serviços em nome individual.
4. Qualquer referência a “NK Web Design” tem como objeto o prestador de serviços acima referido. O uso da designação “NK Web Design” tem natureza exclusivamente comercial e não constitui pessoa jurídica autónoma.

Cláusula 1 - Objeto

1. As presentes Condições Gerais regulam a prestação de serviços de desenvolvimento web, web design, alojamento, manutenção e serviços complementares prestados pela NK Web Design, adiante designada por "NK Web Design", ao respetivo cliente.
2. A adjudicação de qualquer serviço implica a aceitação integral das presentes condições, salvo acordo escrito em contrário.

Cláusula 2 - Adjudicação e Condições de Pagamento

1. Considera-se adjudicação a aceitação escrita do orçamento, por qualquer meio eletrónico, ou o pagamento do sinal previsto na presente cláusula.
2. O início dos trabalhos encontra-se condicionado ao pagamento de um sinal correspondente a 25% do valor total adjudicado.



3. O restante montante do valor contratado será faturado antes da publicação do website em ambiente de produção e deverá encontrar-se integralmente liquidado antes da entrega final, publicação pública ou transferência de acessos, salvo acordo escrito em contrário.
4. As faturas emitidas deverão ser liquidadas no prazo máximo de 5 dias úteis após emissão, salvo acordo escrito em contrário.
5. A NK Web Design reserva-se o direito de suspender a entrega de ficheiros, credenciais, acessos, bases de dados ou qualquer outro elemento do projeto até à regularização integral dos valores em dívida.
6. São aceites como método de pagamento:
 - Transferência Bancária
 - MB Way
 - Referência Multibanco
 - Numerário
1. O atraso no pagamento poderá determinar a suspensão dos trabalhos e a cobrança de juros legais de mora.

Cláusula 3 - Fornecimento de Conteúdos e Gestão de Prazos

1. O cumprimento dos prazos previstos depende da colaboração ativa do cliente e da entrega atempada de todos os conteúdos necessários à execução do projeto.
2. Salvo indicação diferente no contrato individual:
 - Materiais já existentes deverão ser fornecidos no prazo máximo de 5 dias úteis após solicitação.
 - Conteúdos a criar especificamente para o projeto deverão ser fornecidos no prazo máximo de 10 dias úteis após solicitação.
1. Sempre que ocorram atrasos imputáveis ao cliente, os prazos de entrega inicialmente previstos serão automaticamente ajustados em período equivalente ao atraso verificado.
2. Caso a ausência de resposta ou de envio de elementos indispensáveis ultrapasse 15 dias úteis consecutivos, a NK Web Design poderá suspender temporariamente o projeto.
3. A reativação de projetos suspensos poderá estar sujeita ao pagamento de uma taxa de reativação previamente definida no orçamento ou contrato individual.
4. Caso a suspensão ultrapasse 90 dias consecutivos, a NK Web Design poderá considerar o projeto cancelado para todos os efeitos.



Cláusula 4 - Alterações ao Escopo e Revisões

1. O número de rondas de revisão incluídas em cada projeto será definido no orçamento ou contrato individual.
2. Na ausência de indicação específica, cada projeto inclui até 3 rondas de revisão.
3. Quaisquer pedidos que impliquem:
 - Novas páginas;
 - Novas funcionalidades;
 - Alterações estruturais;
 - Reformulação significativa do design;
 - Integrações adicionais;
 - Alterações após aprovação final;

serão considerados trabalhos extra e poderão ser objeto de orçamento complementar.

Cláusula 5 - Aprovação Intermédia e Final do Projeto

1. Qualquer fase ou componente expressamente aprovada pelo cliente considera-se aceite, não podendo posteriormente ser objeto de revisão incluída sem acordo em contrário
2. Após a apresentação da versão final do website, o cliente dispõe de 5 dias úteis para comunicar correções ou observações.
3. Na ausência de resposta dentro deste prazo, o projeto considera-se tacitamente aprovado.
4. Após aprovação expressa ou tácita, quaisquer pedidos adicionais serão considerados trabalhos extra e faturados separadamente.

Cláusula 6 - Cancelamento do Projeto

1. Em caso de cancelamento do projeto por iniciativa do cliente, o sinal pago não será reembolsável.
2. Caso os trabalhos executados até à data do cancelamento excedam o valor do sinal recebido, a NK Web Design reserva-se o direito de faturar os serviços efetivamente prestados até ao momento da cessação.
3. A suspensão ou abandono prolongado do projeto por parte do cliente não extingue as obrigações de pagamento relativas aos trabalhos já executados.



Cláusula 7 - Direitos de Autor e Propriedade Intelectual

1. Até à liquidação integral dos valores contratados, todos os direitos de utilização do trabalho desenvolvido permanecem propriedade da NK Web Design.
2. Após pagamento integral, os direitos de exploração e utilização do website desenvolvido são transferidos de forma perpétua para o cliente.
3. A transferência inclui o código-fonte especificamente desenvolvido para o projeto.
4. A NK Web Design mantém a titularidade exclusiva sobre:
 - metodologias internas;
 - ferramentas próprias;
 - componentes reutilizáveis;
 - bibliotecas desenvolvidas internamente;
 - processos técnicos utilizados no desenvolvimento.
1. Até à liquidação integral dos valores contratados, o cliente não poderá copiar, reproduzir, alterar ou utilizar qualquer parte do trabalho desenvolvido sem autorização expressa da NK Web Design.

Cláusula 8 - Entrega do Projeto

1. Salvo acordo escrito em contrário, a entrega final poderá incluir:
 - ficheiros do website;
 - base de dados;
 - ficheiros de configuração essenciais ao funcionamento;
 - credenciais associadas ao projeto cuja titularidade pertença ao cliente.
1. A entrega não inclui documentação técnica detalhada, diagramas internos, repositórios privados, ferramentas internas ou documentação de desenvolvimento, salvo contratação expressa.
2. A NK Web Design não está obrigada a conservar cópias do projeto após a entrega final, salvo acordo escrito em contrário.

Cláusula 9 – Alojamento e Domínio

1. O cliente poderá optar por uma das seguintes modalidades:
 - a) Modalidade Autónoma



- O cliente contrata e gere diretamente os serviços de alojamento e domínio.
- Após a entrega do projeto, a NK Web Design não assume qualquer responsabilidade pela manutenção, segurança, disponibilidade ou atualizações da infraestrutura utilizada.

b) Modalidade Gerida

- A NK Web Design poderá gerir o alojamento e domínio em nome do cliente.
- Nestes casos, a NK Web Design atua como intermediária na contratação e gestão dos serviços junto de fornecedores terceiros.
- A NK Web Design não poderá ser responsabilizada por interrupções, limitações, falhas técnicas ou indisponibilidades imputáveis aos fornecedores externos.
- Os custos de renovação serão faturados conforme condições acordadas contratualmente.

A segurança contínua do website após a entrega depende da manutenção regular, atualização de software e gestão da infraestrutura utilizada, não sendo garantida pela NK Web Design salvo contratação específica.

Cláusula 10 - Serviços e Plataformas de Terceiros

1. O funcionamento do website poderá depender de serviços externos, incluindo, mas não se limitando a:
 - fornecedores de alojamento;
 - registradores de domínio;
 - gateways de pagamento;
 - APIs externas;
 - serviços de email;
 - plataformas de análise;
 - serviços de segurança.

A NK Web Design não poderá ser responsabilizada por alterações, interrupções, limitações ou encerramento desses serviços por parte dos respetivos fornecedores.

Cláusula 11 - Compatibilidade Técnica

1. Os websites desenvolvidos pela NK Web Design são testados para funcionamento nas versões correntes dos principais navegadores modernos.



2. Não é garantida compatibilidade com versões obsoletas de navegadores, sistemas operativos descontinuados ou dispositivos cuja tecnologia se encontre significativamente ultrapassada.

Cláusula 12 – Garantia Técnica

1. A NK Web Design concede uma garantia técnica de 90 dias após o lançamento público do website.
2. A garantia cobre exclusivamente defeitos de funcionamento diretamente atribuíveis ao desenvolvimento realizado pela NK Web Design.
3. Considera-se bug qualquer comportamento que impeça uma funcionalidade previamente acordada de operar conforme especificado.

4) Não são considerados bugs:

- novas funcionalidades;
 - melhorias;
 - alterações estéticas;
 - alterações de conteúdo;
 - pedidos de expansão funcional;
 - problemas causados por terceiros;
 - problemas resultantes de alterações efetuadas pelo cliente.
1. Após o período de garantia, quaisquer intervenções serão objeto de orçamento autónomo ou contrato de manutenção.

Cláusula 13 – Exclusividade de Intervenção Técnica em Modalidade de Manutenção Gerida

1. Sempre que o cliente opte pela modalidade de manutenção gerida pela NK Web Design, o acesso, alteração, modificação, adaptação, evolução ou qualquer intervenção técnica no código-fonte, estrutura, base de dados ou componentes do website fica reservado em exclusivo à NK Web Design ou a terceiros por esta expressamente autorizados.
2. Nesta modalidade, o cliente adquire um direito de utilização do website nos termos definidos na Cláusula 7, mantendo-se aplicáveis as disposições relativas à titularidade e transferência de direitos aí previstas, não lhe sendo conferido o direito de intervenção técnica direta ou indireta no sistema, salvo autorização prévia e escrita da NK Web Design.



3. Qualquer intervenção efetuada por terceiros não autorizados pela NK Web Design poderá resultar na cessação imediata da responsabilidade de manutenção, suporte e garantia técnica associada ao projeto.

Cláusula 14 - Conteúdos Fornecidos pelo Cliente

1. O cliente declara possuir todos os direitos necessários para utilização dos conteúdos fornecidos para integração no website.
2. A NK Web Design não poderá ser responsabilizada por infrações relacionadas com direitos de autor, marcas registadas, proteção de dados ou quaisquer outros direitos de terceiros decorrentes dos conteúdos fornecidos pelo cliente.

Cláusula 15 - Confidencialidade e Proteção de Dados

1. Ambas as partes se comprometem a tratar de forma confidencial todas as informações não públicas obtidas durante a execução do projeto.
2. Sempre que aplicável, o tratamento de dados pessoais será efetuado em conformidade com a legislação em vigor, incluindo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

Cláusula 16 - Limitação de Responsabilidade

1. A NK Web Design não garante resultados comerciais específicos decorrentes da utilização do website desenvolvido.
2. Em nenhuma circunstância a NK Web Design será responsável por lucros cessantes, perda de receitas, perda de oportunidades de negócio ou danos indiretos.
3. A responsabilidade total da NK Web Design relativamente a qualquer reclamação fica limitada ao montante efetivamente pago pelo cliente pelos serviços que deram origem à reclamação.

Cláusula 17 - Portefólio e Divulgação

1. Salvo indicação escrita em contrário por parte do cliente, a NK Web Design poderá apresentar o projeto desenvolvido no seu portefólio, website, redes sociais e materiais promocionais.

Cláusula 18 - Lei Aplicável e Foro Competente

1. As presentes condições regem-se pela legislação portuguesa.



2. Para resolução de quaisquer litígios emergentes da prestação dos serviços será competente o foro legalmente determinado nos termos da legislação portuguesa aplicável.

Condições específicas ao presente contrato

Cláusula 19 — Identificação do cliente

O presente projeto será entregue à entidade PT Academy, com sede na Tv. da Rua Nova nº56, 5000-651 Vila Real, propriedade de PATRÍCIA MARTINS TELES, NIF:225552825

Cláusula 20 — Escopo

1. O presente projeto visa entregar ao cliente (**PT Academy**) um website constituído por **5 páginas**, controladas por um **content manager**, com a opção de uma página adicional, a ser discutida em ambiente de planeamento, **sem prejuízo do escopo ou valor** definido no presente contrato.
2. O projeto inclui **3 revisões gratuitas**, com cada revisão posterior sendo cobrada ao valor de 50€.
3. O presente projeto inclui a implementação de técnicas de otimização para motores de busca (SEO — *Search Engine Optimization*), com especial enfoque na compatibilidade e otimização para o motor de busca Google, mediante a aplicação das boas práticas e técnicas de SEO reconhecidas e disponíveis à data da execução dos trabalhos.
4. De acordo com o definido na cláusula 9 do presente contrato, o respetivo projeto, após a entrega será mantido sobre as condições definidas no parágrafo 1, alínea b (**Modalidade Gerida**), durante um período mínimo de fidelização de 6 meses.
5. Devido à natureza do projeto, após a entrega do mesmo, as obrigações da **Modalidade Gerida** incluem exclusivamente o alojamento, o domínio do website, o certificado SSL e patches de segurança, quando aplicável.

Cláusula 21 — Preço e Condições de Pagamento

1. Pela prestação dos serviços objeto do presente contrato, o Cliente pagará ao Prestador o montante de **€ 300 (trezentos euros)**, Após a aquisição inicial, será devida uma **mensalidade de € 15 (quinze euros)**, com início no **segundo mês de vigência do contrato**. A mensalidade não será cobrada durante o primeiro mês, estando este incluído na aquisição inicial. **IVA à taxa legal em vigor incluído**, quando aplicável.



2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da respetiva fatura, no prazo de 5 dias úteis a contar da sua emissão, por qualquer um dos métodos de pagamento referidos no parágrafo 6 da Cláusula 2.
3. Qualquer serviço ou trabalho adicional que não esteja expressamente previsto no objeto do presente contrato será previamente acordado entre as Partes, incluindo o respetivo preço, e apenas será executado após aprovação do Cliente.
4. O início dos trabalhos para o presente projeto encontra-se condicionado ao pagamento de um sinal de 25% (€ 75 (setenta e cinco euros)), devendo a totalidade do valor ser liquidada **até 5 dias úteis** após a publicação da versão final do website.

Cláusula 22 – Mensalidade

1. A mensalidade prevista na cláusula 21 parágrafo 1 inclui o domínio do website, registado em nome do cliente, o alojamento, o certificado ssl e patches de segurança, quando aplicável.
2. Qualquer pedido de assistência será respondido no prazo máximo de 24 horas.

Cláusula 23 – Propriedade

1. Em caso de cessação de contrato antes do término do período de fidelização o cliente tem a responsabilidade de liquidar o valor das mensalidades restantes neste período.
2. Terminado o período de fidelização e/ou decidindo o cliente migrar o website para outro tipo de fornecedor de alojamento é livre de fazer o mesmo com toda a colaboração por parte do prestador de serviços.

Cláusula 23 – Hierarquia

1. Em caso de qualquer contradição entre as condições gerais e as condições específicas definidas no presente contrato prevalecem as condições específicas



Feito e assinado em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar, o presente contrato é celebrado em _____, aos ____ dias de _____ de 2026.

Pela Primeira Parte

Nome: Francisco Martins Moraes (“NK Web Design”)

NIF: 269833366

Assinatura: _____

Pela Segunda Parte

Nome: Patrícia Martins Teles (PT Academy)

NIF: _____

Assinatura: _____